

Nr. 88 Der Reichs- und Preußische Minister des Innern an die Reichsstatthalter. 30. Januar 1935

R 43 II/1376, Bl. 186–187 Umdruck¹

Beginn:

Beginn:

Betrifft: Durchführung des Reichsstatthaltergesetzes.

Durch das im Reichsgesetzblatt vom 30. Januar 1935 (S. 65) veröffentlichte *Reichsstatthaltergesetz*² hat die Stellung der Reichsstatthalter wesentliche Änderungen erfahren:

I. Während das Zweite Gleichschaltungsgesetz vom 7. April 1933³, durch das die Einrichtung der Reichsstatthalter geschaffen wurde, ausdrücklich Bestimmung dahin traf (§ 2), daß der Reichsstatthalter nicht gleichzeitig Mitglied einer Landesregierung sein durfte, sieht das neue Gesetz (§ 4) die gleichzeitige Führung der Landesregierung durch den Reichsstatthalter für den Fall vor, daß der Führer und Reichskanzler eine derartige Beauftragung ausspricht⁴.

II. Sodann werden in Anlehnung an die durch meine Verordnung vom 27. November 1934⁵ für die Preußischen Oberpräsidenten getroffene Regelung die Fachbehörden der *Reichsverwaltung* sowie die Dienststellen der öffentlich-rechtlichen Körperschaften in die notwendige engere Verbindung zum Reichsstatthalter gebracht⁶. Der Reichsstatthalter wird für seine Person in die Lage versetzt,

a) sich über alle wichtigeren Vorgänge in seinem Amtsbezirk unterrichten lassen,

b) den Chefs der Reichsmittelbehörden Anregungen zu geben,

c) *vorläufige* Anordnungen zu treffen; dieses Recht ist, worauf ich ausdrücklich hinweise, nur für den *Ausnahmefall* gegeben, nämlich für den Fall, daß *Gefahr im Verzug* ist, daß also ein wirklicher Staatsnotstand vorliegt. Ob diese Voraussetzung erfüllt ist, wird der Reichsstatthalter jeweils sorgfältig zu prüfen haben. In normalen Zeiten wird es regelmäßig möglich sein, die Entscheidung des *Fachministers* notfalls durch Fernsprecher usw. herbeizuführen. Denkbar bleiben freilich außergewöhnliche Ereignisse, die ein wesentliches Staatsinteresse bedrohen, und deren Abwehr auch nicht die geringste Verzögerung duldet. Auf Fälle *dieser* Art soll das Anordnungsrecht beschränkt sein. Der Reichsstatthalter wird sich stets vor Augen halten müssen, daß seine vorläufige Anordnung der mutmaßlichen Entscheidung der Reichszentralbehörde entsprechen muß, und daß sein eigenes Ansehen durch eine Aufhebung oder Änderung seiner Anordnung seitens der Reichszentralbehörde empfindlich geschädigt werden kann.

¹ Auch überliefert in: R 43 II/496, Bl. 153 f.; R 18/5442, S. 223–226. Nachrichtlich ging der Erlaß sämtlichen Reichsministern, dem PrMinPräs., dem PrFM und den außerpreuß. Landesregierungen zu. Bekanntgabe an die Justizverwaltung: R 22/4, Bl. 55 f.

² S. Dok. Nr. 85 P. 2.

³ *Zweites Gesetz zur Gleichschaltung der Länder mit dem Reich* (RGBl. 1933 I S. 173); s. ARH I/1, Nr. 93 P. 2.

⁴ § 4 *ReichsstatthalterG* lautete: „Der Führer und Reichskanzler kann den Reichsstatthalter mit der Führung der Landesregierung beauftragen. In dieser Eigenschaft kann der Reichsstatthalter ein Mitglied der Landesregierung mit seiner Vertretung beauftragen.“

Zu den Bestrebungen des RIM, diese Ermächtigung möglichst allgemein umzusetzen, s. dann Dok. Nr. 173.

⁵ *Zweite VO über den Neuaufbau des Reichs* (RGBl. 1934 I S. 1190). Entwurf und erläuterndes Material s. R 43 II/496, Bl. 51–61. Vgl. auch BACHNICK S. 59–61.

⁶ Hierzu der dem § 2 der genannten VO entsprechende § 2 *ReichsstatthalterG*:

„(1) Der Reichsstatthalter ist befugt, sich von sämtlichen Reichs- und Landesbehörden sowie von den Dienststellen der unter Aufsicht des Reichs oder Landes stehenden öffentlich-rechtlichen Körperschaften innerhalb seines Amtsbezirks unterrichten zu lassen, sie auf die maßgebenden Gesichtspunkte und die danach erforderlichen Maßnahmen aufmerksam zu machen, sowie bei Gefahr im Verzuge einstweilige Anordnungen zu treffen.

(2) Diese Rechte kann er auf die ihm beigegebenen Beamten nicht übertragen.“

Eine *allgemeine Anweisungsbefugnis* gegenüber den *Reichsmittelbehörden* hat der Reichsstatthalter *nicht*.

III. Soweit der Reichsstatthalter „*einstweilige Anordnungen*“ im Sinne des § 2 des Gesetzes trifft, ist zugleich dem Fachminister und mir unter Angabe der Gründe, die das unmittelbare Eingreifen erforderlich machen, unverzüglich zu berichten.

IV. Als Rechtsmittel gegen eine „*vorläufige Anordnung*“ kommt nur die Dienstaufsichtsbeschwerde des Betroffenen an den Fachminister in Frage.

V. Der Ausbau der Stellung des Reichsstatthalters in Richtung auf die unmittelbare Reichsverwaltung beschränkt sich nicht auf die im § 2 des Gesetzes genannten Befugnisse; vielmehr ist allgemein die Möglichkeit vorgesehen, daß die Reichsstatthalter von den Reichsministern zur Durchführung der ihnen obliegenden Aufgaben herangezogen werden (§ 3)⁷.

Soweit der Reichsstatthalter auf den Gebieten der *unmittelbaren Reichsverwaltung* tätig wird, untersteht er den sachlichen Anweisungen der Fachminister. Die Dienstaufsicht des Reichsministers des Innern bleibt unberührt (§ 3). Auf dem Gebiete der *Landesverwaltung* gilt nach wie vor § 4 der Ersten Neuaufbauverordnung vom 2. Februar 1934 (Reichsgesetzbl. I S. 81); danach haben die obersten Landesbehörden – jetzt also auch die mit der Führung einer Landesregierung beauftragten Reichsstatthalter – „im Rahmen ihres Aufgabenbereichs den Anordnungen der zuständigen Reichsminister Folge zu leisten“.

VI. Es wäre das Gegenteil des durch das Gesetz Erstrebten, wenn die Neuregelung, durch die dem Reichsstatthalter für den Fall des Staatsnotstandes weitgehende Rechte in die Hand gegeben werden, die dem hohen Grad seiner Verantwortung gegenüber der Staatsführung entsprechen, zu einer Einschaltung des Reichsstatthalters in die *laufenden* Geschäfte der verschiedenen Zweige der Reichsfachverwaltungen führen würde. Der Grundsatz der *Einheitlichkeit* der Verantwortung, d.h. der Verantwortung gegenüber dem Fachminister, muß auch für die Chefs der Mittelbehörden der zentral geführten Fachverwaltungen des Reichs unangetastet bleiben.

VII. Mit Fragen, die eines *allgemeinen* staatspolitischen Interesses *entbehren*, soll der Reichsstatthalter nicht befaßt werden.

VIII. Die im § 2 des Gesetzes vorgesehenen Befugnisse des Reichsstatthalters gelten *nicht* gegenüber sämtlichen Dienststellen der *Wehrmacht* und der *Luftfahrtverwaltung*. Das Post-, Telegraphen- und Fernsprechgeheimnis bleiben unberührt. Die genannten Befugnisse gelten schließlich auch nicht gegenüber denjenigen Aufgaben der Reichsmittelbehörden, die mit der *Reichsverteidigung* in engerem Zusammenhang stehen. Ganz allgemein kann der Reichsstatthalter keine weitergehenden Befugnisse ausüben, als sie den Fachministern selbst zustehen, dies gilt insbesondere auch gegenüber den *Gerichten*.

IX. Eine Veröffentlichung dieser Durchführungsbestimmungen hat zu unterbleiben.

Frick

⁷ § 3 lautete: „Die Reichsminister können bei Durchführung der ihnen obliegenden Aufgaben den Reichsstatthalter unbeschadet der Dienstaufsicht des Reichsministers des Innern unmittelbar mit Weisungen versehen.“ Diese Bestimmung sollte der Tendenz zum Aufbau von Sonderverwaltungen für jeden Zweig staatlicher Tätigkeit entgegenwirken und die Einheit der Verwaltung in der Mittelinstanz wahren helfen. Vgl. hierzu Dok. Nr. 135.

Zitierhinweis

Nr. 88 Der Reichs- und Preußische Minister des Innern an die Reichsstatthalter. 30. Januar 1935
in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band II/1934/35, bearb. von Friedrich
Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Histori-
schen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv
von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh02d088>